(حرة بالغة يخطبها) اذا غلب على ظنه اجابته (فيجوز) أي يباح له على الاصح قاله في شرح المنتهى وقال في الاقناع يسن (للوجه والرقبة واليد والقدم) ويكرر النظر ويتأمل المحاسن ولو بلا اذن ان أمن ثوران الشهوة من غير خلوة (الخامس نظره) أي الرجل (الى ذوات محارمه) وهن من تحرم عليه أبدا بنسب كأخته وعمته وخالته أو سبب مباح كأخته من رضاع وأم زوجته وربيبة دخل بامها وحليلة أب أو ابن * (تنبيه) * يحرم على زان النظر الى أم المزني بها وابنتها لان تحريمهن بسبب محرم وكذا المحرمة باللعان على الملاعن وبنت الموطوءة بشبهة وأمها (أو لبنت تسع) قال في المنتهى وبنت تسع مع رجل كمحرم انتهى لان عورتها مخالفة لعورة البالغة (أو لأمة لا يملكها) سواء كانت مستامة أولا (أو يملك بعضها أو كان لا شهوة له كعنين وكبير) ومخنث أي شديد التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنغمة والنظر والعقل فاذا كان كذلك لم يكن له في النساء أرب أي حاجة (أو كان مميزا وله شهوة) قال في الاقناع وشرحه والمميز ذو الشهوة كذي رحم محرم (أو) كان (رقيقا غير مبعض ومشترك ونظر لسيدته) انه (يجوز) له أن ينظر الى ستة أعضاء (للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق السادس نظره) أي الرجل المرأة (للمداواة فيجوز) له النظر (للمواضع التي يحتاج اليها) ولمسها حتى الفرج وظاهره ولو ذميا قاله في المبدع وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج ويستر منها ما عدا الحاجة ومثل الطبيب من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته أيضا (السابع نظره) أي الرجل (لامته المحرمة) كالمزوجة (و) نظره (لحرة مميزة دون تسع) سنين (ونظر المرأة للمرأة) ولو كافرة مع مسلمة (و) نظر المرأة (للرجل الاجنبي) ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد فيجوز الى ما عدا ما بين السرة والركبة (الثامن نظره) أي الرجل (لزوجته وأمته المباحة له) دون المحرمة عليه كمكاتبة ونحوها ووثنية أو مزوجة (ولو) كان نظره لهما (لشهوة) ونظرهما دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر) ولمسه بلا كراهة حتى الفرج لان الفرج محل الاستمتاع فجاز النظر اليه كبقية البدن والسنة أن لا ينظر كل منهما الى فرج الآخر وقال القاضي يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده وكذا سيد مع أمته

* (فصل ويحرم النظر لشهوة) * ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر الى الشيء (أو مع خوف ثورانها) أي الشهوة فانه يحرم النظر في هاتين الحالتين (الى أحد ممن ذكرنا) من ذكر أو أنثى غير زوجته أو سريته (ولمس كنظر وأولى ويحرم التلذذ بصوت الاجنبية) مع انه ليس بعورة (ولو بقراءة) قاله في الفروع وقال الامام أحمد في رواية مهنا ينبغي للمرأة أن تخفض صوتها اذا كانت في قراءتها اذا قرأت بالليل (ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه) أي يحرم خلوة امرأة غير محرم بالرجال (ويحرم التصريح) وهو ما لا يحتمل غير النكاح (بخطبة المعتدة البائن) كقوله اني أريد أن أتزوجك أو اذا انقضت عدتك تزوجتك وزوجيني نفسك (لا التعريض) أي لا يحرم التعريض في عدة وفاة (الا بخطبة الرجعية) فانه يحرم لانها في حكم الزوجات أشبه التي في صلب النكاح (ويحرم خطبة) بكسر الخاء المعجمة (على خطبة مسلم أجيب) ولو كانت